

1501224-80.2022.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Marshal Rodrigues Goncalves

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... a reincidência em crime doloso (tráfico ilícito de entorpecentes: Autos nº 0003182-44.2017.8.26.0019 - folhas 27).

Assim, ausente causa de aumento ou diminuição, fixo e torno definitiva a pena de sete meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, fundado na reincidência.

9. Considerando que a reincidência não é específica e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dona Carolina, nº40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste

Juiz de Direito: Marshal Rodrigues Gonçalves

1501224-80.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501224-80.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

VICTOR GUILHERME SOARES CLEMENTINO

CONCLUSÃO

Aos 04 de outubro de 2022 faço conclusão destes autos ao MM Juiz, Dr. MARSHAL RODRIGUES GONÇALVES

Eu_____ Escrevente, subscrevi.

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, pelo rito sumaríssimo, promovida pela Justiça Pública em face de V.G.S.C., já qualificado nos autos, objetivando a imposição da pena prevista no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/97), porquanto, no dia 19 de setembro de 2021, por volta das 17:20, na rua Bulgária, nº 01, Dona Regina, cidade e comarca de Santa Bárbara D'Oeste, na condução do veículo automotor Ford Fiesta Sedan, Placas EJA 1867, envolveu-se num acidente de trânsito com o veículo Chevrolet Classic Life, Placas EJA 1867, conduzido pela vítima Raul Francisco da Silva e fugiu do local, sem mencionar sua qualificação.

Devidamente citado (folhas 54), denúncia recebida na audiência de instrução, oportunidade em que ouvidas a vítima Raul Francisco da Silva e o réu V.G.S.C., em interrogatório.

Em memorial, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação e a defesa pela

absolvição por falta de provas.

No mais, dispensado o relatório, nos termos do § 3º, do art. 81, da Lei Federal n. 9.099/95.

Passo a decidir.

1. A ação é procedente na íntegra, porquanto materialidade e autoria delitivas estão bem comprovadas nos autos.

2. O condutor do veículo Chevrolet Classic, testemunha Raul Francisco da Silva, afirmou que o acidente foi provocado pelo réu V.G.S.C., que desrespeitou a via preferencial e, rapidamente, deixou o local do acidente. Terceira pessoa anotou a placa do veículo do réu e o depoente foi até sua residência, onde este (réu) lhe disse para procurar seus direitos.

3. Na fase policial, a testemunha Daniel Dimas Guarnieri Filho afirmou: a) não presenciou o acidente de trânsito, mas chegou ao local, momentos depois; b) notou que o condutor do veículo Chevrolet Classic, Sr. Raul Francisco da Silva, estava atordoado pela colisão, e que o motorista do veículo Ford Fiesta, Sr. V.G.S.C., evadiu-se do local, ao perceber que Raul chamaria a Polícia Militar.

4. Na fase policial, o réu V.G.S.C. confirmou o acidente de trânsito, mas imputou a responsabilidade ao condutor do outro veículo. Acrescentou que deixou o local, em razão do estado beligerante da testemunha Raul Francisco da Silva (folhas 9). Em juízo, apresentou versão semelhante.

5. A versão do réu V.G.S.C. é inverossímil, pois estava com um amigo, é muito mais jovem que a vítima, além de ter compleição física muito maior.

Aliás, o réu V.G.S.C. poderia comprovar o suposto risco de agressão, através da ouvida de seu companheiro no dia dos fatos, em Juízo.

De igual modo, não esclareceu por qual motivo os demais populares teriam tomado partido da vítima Raul, quanto mais o ameaçarem.

6. Enfim, o conjunto probatório aponta que o réu V.G.S.C. fugiu do local para evitar a responsabilidade civil e criminal, dado os indícios, que estivesse ingerindo bebida alcoólica.

7. Acerca da constitucionalidade do crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/97), o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 907, fixou que:

A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade.

8. No que toca a dosimetria das penas, na primeira fase, não se constata circunstância judicial, que deva ser levada em consideração. Assim, fixo a pena base em seis meses (art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro), de detenção.

Na segunda fase, constata-se a reincidência em crime doloso (tráfico ilícito de entorpecentes: Autos nº 0003182-44.2017.8.26.0019 - folhas 27).

Assim, ausente causa de aumento ou diminuição, fixo e torno definitiva a pena de sete meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, fundado na reincidência.

9. Considerando que a reincidência não é específica e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, suficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de dois salários-mínimos em favor da vítima, facultado ao Juízo da Execução, o parcelamento, caso necessário.

Posto isto, julgo procedente a presente ação.

Condene o réu V.G.S.C., já qualificado nos autos, como incurso no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/97). E, por consequência, imponho ao réu V.G.S.C., a pena privativa de liberdade de sete meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, substituída por prestação pecuniária de dois salários-mínimos em favor da vítima, facultado ao Juízo da Execução, o parcelamento, caso necessário.

Oportunamente, lance-se o nome do réu V.G.S.C. no rol dos culpados.

Sem verbas de sucumbência, por falta de previsão legal.

P.I.

Santa Bárbara D'Oeste, 04 de outubro de 2022

Marshal Rodrigues Goncalves
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA